

冲刺定心课专题一 案件在公安系统的入口和出口

1、行政案件和刑事案件的接报警在流程上有什么区别？

答：行政案件：填写《立案登记表》、网上接报案登记、出具接受证据清单、紧急情况处置。

刑事案件：填写《受案登记表》、网上接报案登记、出具接受证据材料清单、紧急情况处置、询问笔录、受案回执。

行政案件的有《受案回执》吗？刑事案件有《受案回执》吗？

答：行政案件没有《受案回执》，被《行政案件立案告知书》代替；刑事案件里有《受案回执》，但其含义是这个事情我知道了，不代表这个案件我管了。

3、在行刑衔接过程中，公安机关需要对移送案件的单位出具《受案回执》吗？

答：不需要。在其《移送案件通知书》或者《涉嫌犯罪案件移送书》等文书中或者其他送达回执里签字即可。

4、审查行政案件和刑事案件是否符合立案条件的期限有什么区别？

答：行政案件：24小时，3日。

刑事案件：3日、7日（犯罪线索需要查证）、30日（重大疑难复杂，县级以上公安机关负责人批准）；经济犯罪，7日，30日（重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准）30日（特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，

立案审查期限可以再延长三十日。)

5、行政案件立案的审批和刑事案件的立案审批主体分别是谁？

答：行政案件是办案部门负责人；刑事案件是县级以上公安机关负责人。

6、行政案件不立案有救济路径吗？刑事不立案的救济路径是什么？

答：行政案件：应当复议前置。

刑事案件：找公安复议复核、找检察院立案监督、找法院公诉转自诉。

《不予立案通知书》在3日内送达控告人、移送案件的行政执法机关。

第一、找公安机关复议复核。控告人不服，7—30+30—7—30+30；移送案件的行政机关不服，3—3—3。

第二、找检察院申诉。提起立案监督，7日说理，15日立案。

第三、找法院。符合条件的公诉转自诉，即被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

7、行政案件移送和刑事案件移送的区别和共性？

答：行政案件移送是A公安机关移送给B公安机关。

刑事案件移送是A公安机关移送给B公安机关或者检察院、军队保卫部门、监狱、国安、海警等具有刑事侦查权的机关，以及对公职人员具有调查权的监察机关。

相同点：24 小时内移送；经县级以上公安机关负责人批准。

8、调查核实的前提？审批？可以采取的侦查措施有哪些？

答：1、前提：发现案件事实或线索不明的；2、审批：经办案部门负责人批准；3、可以采取的措施：在调查核实过程中，公安机关可以依照法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。4、不得采取的措施：不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。

9、立案的条件是什么？

答：认为有犯罪事实、达到刑事案件立案标准，需要追究刑事责任；符合案件管辖规定，属于本单位管辖。

10、人民检察院通知 A 公安机关立案的，人民法院直接受理的案件，认为证据不足，需要 A 公安机关立案侦查的，以及上级公安机关指定 A 公安机关管辖的，A 公安机关是否应当立案侦查？

答：是。

11、办案过程中遇到刑民交叉的案件如何处理？

答：（1）需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查：

①人民法院决定将案件移送公安机关，撤销该判决、裁定，或者裁定中止审理的；

②人民检察院依法通知公安机关立案的。

(2) 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，如果不属于同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。

12、对其他行政机关移送的案件，公安机关应当自接受案件之日起几日内审查，以确定是否构成刑事案件？

答：3 日内。

13、对其他行政机关移送的案件，公安机关审查后的结果有几种？

答：四种结果：立案、不立案、补充材料、不属于职责范围。

(1) 立案：认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，依法决定立案的，应当书面通知移送案件的行政执法机关；

(2) 不予立案：认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，依法不予立案的，应当说明理由，并将不予立案通知书送达移送案件的行政执法机关，相应退回案件材料；（退材料并说理）

(3) 补充材料，公安机关认为行政执法机关移送的案件材料不全的，应当在接受案件后 24 小时内通知移送案件的行政执法机关在三日内补正，但不得以材料不全为由不接受移送案件。（不退材料）

(4) 不属于职责范围：公安机关认为行政执法机关移送的案件不属于公安机关职责范围的，应当书面通知移送案件的行政执法机关向其他主管机关移送案件，并说明理由。（退材料并说理）

14、行政案件有撤案吗？

答：没有。

15、已经受理的行政案件出口有几种？

答：两种。结案和终止调查。

行政案件具有下列情形之一的，应当予以结案：

- (1) 作出不予行政处罚决定的；
- (2) 按照规定达成调解、和解协议并已履行的；
- (3) 作出行政处罚等处理决定，且已执行的；
- (4) 违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的；
- (5) 作出处理决定后，因执行对象灭失、死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的。

终止调查的情形：

- 1、没有违法事实的；
- 2、违法行为已过追究时效的；
- 3、违法嫌疑人死亡的；
- 4、其他需要终止调查的情形。

16、刑事案件有撤案吗？

答：有。

17、刑事案件的撤案谁审批？情形是什么？

答：县级以上公安机关负责人审批。情形包括：

- (1) 没有犯罪事实的；
- (2) 情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的；

- (3) 犯罪已过追诉时效期限的；
- (4) 经特赦令免除刑罚的；
- (5) 犯罪嫌疑人死亡的；
- (6) 其他依法不追究刑事责任的。

另：经济犯罪案件，经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月，仍不能移送审查起诉或者依法作其他处理的。（公安机关执法细则）

18、不认为是犯罪的和不构成犯罪的区别是什么？

答：不认为犯罪，本身是犯罪。不构成犯罪，本身就不是犯罪。

19、公安机关撤案的情形是否包括依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的？

答：不包括，因为属于法院的管辖。

20、刑事案件终止侦查的审批？情形是什么？

答：审批：县级以上公安机关负责人批准；

情形：

(1) 虽然有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的；

(2) 共同犯罪中，部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的。

21、刑事案件撤案和终止侦查后引发的结果是什么？

答：(1) 人：原犯罪嫌疑人在押的，应当立即释放，发给释放证明书；原犯罪嫌疑人被逮捕的，应当通知原批准逮捕的人民检察院；对原犯罪嫌疑人采取其他强制措施的，应当立即解除强制措施；需要

行政处理的，依法予以处理或者移交有关部门。

(2) 物：除按照法律和有关规定另行处理的以外，应当在 3 日内解除查封、扣押、冻结，并及时返还或通知当事人。

22、特殊撤销刑事案件的审批主体是？

答：审批主体是公安部和最高人民检察院。

特殊撤销案件：犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实，有重大立功或者案件涉及国家重大利益，需要撤销案件的，应当层报公安部，由公安部商请最高人民检察院核准后撤销案件。报请撤销案件的公安机关应当同时将相关情况通报同级人民检察院。

23、刑事案件在公安机关结束的情形有哪些？

答：撤案、转行政案件、不属于自身管辖。

冲刺定心课专题二 管辖对比

1、我国公民在国外实施了违反治安管理的行为，我国公安机关是否有管辖权？

答：没有。在外国船舶和航空器内发生的违反治安管理行为，依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，中华人民共和国行使管辖权的，适用本法。

2、我国公民在国外实施了违反我国刑法的犯罪行为，我国是否有管辖权？

答：有。但普通公民如果实施的犯罪行为被判处的是 3 年以下有

期徒刑、拘役、管制，我国原则上不管，但军人和国家工作人员除外。

3、检察院和监委在管辖罪名中，滥用职权罪和玩忽职守罪，两个单位都有管辖权，到底归谁管呢？

答：都有管辖权，判断标准是行为侵犯的客体是人权还是公共利益。

4、公安机关和检察机关、监察机关交叉案件管辖如何确定？

答：公安机关侦查的刑事案件涉及人民检察院管辖的案件时，应当将属于人民检察院管辖的刑事案件移送人民检察院。涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，公安机关予以配合。

但是公安+监委，或者检察+监委，都以监委为主。

5、人民法院直接受理的刑事案件有哪三种？只能由法院专属管辖吗？

答：5+8+转。

第一种：告诉才处理的案件（法院专属管辖，除了括号里的特殊情况）

(1) 侮辱案（但严重危害社会秩序和国家利益的除外）

(2) 诽谤案（但严重危害社会秩序和国家利益的除外）

(3) 暴力干涉婚姻自由案（但致使被害人死亡的除外）

(4) 虐待案（但致使被害人重伤死亡的除外以及被害人没有能力告诉或者因受到强制、威吓无法告诉的除外）

(5) 侵占案（绝对的告诉才处理）

第二种：被害人有证据证明的轻微刑事案件（公安和法院都有管辖权）

（1）故意伤害案（轻伤）

（2）非法侵入住宅案

（3）侵犯通信自由案

（4）重婚案

（5）遗弃案

（6）生产、销售伪劣商品案，但严重危害社会秩序和国家利益的除外

（7）侵犯知识产权案，但严重危害社会秩序和国家利益的除外

（8）属于刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪和第五章侵犯财产罪规定的，对被告人可能判处三年以下刑罚的案件。

第三种：公诉转自诉的案件（同时具备下列的三种情况）

（1）被害人有证据证明；

（2）被告人侵犯了自己的人身、财产权利，应当追究被告人的刑事责任；

（3）公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任。

6、暴力干涉婚姻自由致人重伤是属于法院的自诉案件还是归公安机关管辖？

答：属于法院自诉案件，不告不理。

关联法条：《刑法》第二百五十七条 【暴力干涉婚姻自由罪】以暴力干涉他人婚姻自由的，处二年以下有期徒刑或者拘役。

犯前款罪，致使被害人死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪，告诉的才处理。

7、虐待罪致人轻伤一定是不告不理的自诉案件吗？

答：也有可能是公诉案件。

关联法条：《刑法》第二百六十条 **【虐待罪】**虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

8、涉黄赌毒的刑事案件，犯罪嫌疑人的居住地有无管辖权？

答：有。行为地和居住地都有管辖权。但是在行政案件里，就是违法行为地专属管辖了。

9、是不是所有涉及毒品的行政违法行为都是行为发生地和发现地都有管辖权？

答：不是。只适用于吸毒行为。

10、派出所可以办理刑事案件吗？

答：派出所负责办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件。

派出所在办理上述五类案件过程中，发现需要开展专门侦查工作的线索，应当及时将案件移交刑侦部门或其他专业部门办理。

派出所不办理发生在辖区内的下列刑事案件：

- (1) 故意杀人案;
 - (2) 故意伤害致人重伤或者死亡案;
 - (3) 强奸案;
 - (4) 抢劫案;
 - (5) 绑架案;
 - (6) 贩卖毒品案;
 - (7) 放火案;
 - (8) 爆炸案;
 - (9) 投入危险物质案;
 - (10) 入室盗窃、盗窃汽车以及有系列作案、团伙作案和跨地区作案可能和其他需要开展专门侦查的盗窃案件;
 - (11) 其他案情复杂、需要专业侦查手段侦办的案件。
- 派出所对发生在辖区、已查明属于上述十一类刑事案件的，应按照《公安派出所执法执勤工作规范》进行现场先期处置后，立即移交有管辖权的其他部门办理，并积极协助、配合做好侦查调查工作。

11、市公安局可以管辖哪些行政案件以及刑事案件？

答：市公安局一般不负责行政案件的办理，行政案件由县公安局以及内设的办案部门进行处理。

重大的国、恐、外、经、集、跨案件由市公安局办理，以及市局认为有必要，可以侦查下级公安机关管辖的刑事案件。

关联法条：《公安机关办理行政案件程序规定》第 60 条 县级公安机关及其公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务

部门以及出入境边防检查站对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案，以及其他国家机关移送的案件，应当及时受理并按照规定进行网上接报案登记。

12、网络犯罪案件的范围包括什么？居住地是否有管辖权？

答：（1）网络犯罪案件的范围。①危害计算机信息系统安全犯罪案件。②通过危害计算机信息系统安全实施的盗窃、诈骗、敲诈勒索等犯罪案件。③在网络上发布信息或者设立主要用于实施犯罪活动的网站、通讯群组，针对或者组织、教唆、帮助不特定多数人实施的犯罪案件。④主要犯罪行为在网络上实施的其他案件。

（2）网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等。网络赌博犯罪案件的犯罪地，还包括赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地。必要时，居住地也有管辖权。

13、利用网络实施诈骗的案件，犯罪嫌疑人的居住地有管辖权吗？

答：有。《电信网络诈骗意见一》中有明确规定：电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。

14、行政案件和刑事案件中的客车案件拥有管辖权的单位相同

吗？

答：相同，由交通工具最初停靠地公安机关管辖；必要时，交通工具始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

15、在列车上发生的刑事案件，犯罪嫌疑人在列车运行途中被抓获的，火车的途经地公安机关有管辖权吗？

答：没有。在列车运行途中抓获的，由前方停靠站所在地的铁路公安机关管辖，必要时，也可以由列车始发站、终点站所在地的铁路公安机关管辖。

16、犯罪嫌疑人在列车运行途经的车站被抓的，谁有管辖权？

答：可以由该车站所在地的铁路公安机关管辖，也可以由负责该列车乘务的铁路公安机关管辖。

17、犯罪嫌疑人不是在列车运行途中被抓获的，谁有管辖权？

答：由负责该列车乘务的铁路公安机关管辖。

18、铁路建设施工工地发生的刑事案件由地方公安机关还是铁路公安管辖？

答：地方公安机关。

19、一般行政案件的违法行为地和居住地都有管辖权，这句话对不对？

答：对。

20、居住地是否包含经常居住地？经常居住地是什么意思？

答：居住地包括户籍所在地和经常居住地，经常居住地，是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方，主观上有长住的意思。

愿。

21、张三在监狱服刑 3 年，监狱是张三的经常居住地吗？

答：不是，因为没有长住的意思。

22、经常居住地和办理居住证的地方是什么关系？

答：可能存在交叉。但两者解决的问题不同，经常居住地，是解决诉讼管辖的问题，而办理居住证是为了优化对流动人口的服务和管理。

23、派出所被授权的治安处罚权是什么？

答：警告，1000 元以下的罚款。

24、交警大队的行政处罚权是什么？

答：警告、罚款、暂扣驾驶证。

25、出入境管理部门的行政处罚权是什么？

答：警告，5000 元以下罚款。

26、协商管辖一定是指定管辖的前提吗？

答：不一定，如果发生管辖争议，那就需要先协商再指定；如果没有发生管辖争议，上级公安机关也可以基于其他考虑而指定管辖。

21、共同管辖时，由哪个公安机关管辖？

答：多个公安机关都有管辖权，由最初受理的公安机关管辖，必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。

冲刺定心课专题三 回避对比

1、行政案件中的记录人需要回避吗？

答：不需要。行政案件中的需要回避的是公安机关负责人、办案人员、鉴定人、翻译人员。

2、刑事案件中的记录人需要回避吗？

答：需要，刑事案件需要回避的公安机关负责人、侦查人员、鉴定人、记录人、翻译人员。

3、一个警察的姑、姨、叔、舅是案件的当事人，这个警察需要回避吗？

答：不一定回避。因为属于其他关系，需要有关系好或者差的描述。

4、一个8岁的男孩被打，他有申请侦查人员或者调查人员回避的权利吗？

答：有。在刑事案件中，当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人都有权申请回避，在行政案件里是当事人及其法定代理人可以申请。

5、派出所民警的回避，决定主体是？

答：如果是行政案件，由所属的公安机关决定；如果是刑事案件，由县级以上公安机关负责人决定。

6、县公安局局长回避，决定主体是？

答：如果审批的是行政案件，由上一级公安机关决定；如果审批

的是刑事案件，由同级人民检察委员会决定。

7、提出回避的三种方式是什么？

答：自行回避、申请回避和责令回避。

8、自行回避和申请回避，口头和书面方式均可吗？

答：是的，自行回避口头申请的，公安机关应当记录在案；申请回避采取口头方式的，应当在笔录/《询问笔录》中注明。

9、鉴定人和翻译人的回避，决定主体是？

答：如果是行政案件，由聘请或指派的公安机关决定；如果是刑事案件回避，由县级以上公安机关负责人决定。

10、侦查人员或者调查人员应当在收到申请后的几日内将《回避决定书》或《驳回申请回避决定书》送达给申请人？

答：侦查人员应当在收到回避申请后二日内将决定书送达申请人，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后五日内作出决定并将决定书送达申请人。行政案件是二日内作出决定并通知申请人。

11、如果对驳回申请回避的决定不服，有无救济路径？

答：行政案件无救济，刑事案件可申请复议一次。当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人对驳回申请回避的决定不服的，可以在收到驳回申请回避决定书后五日以内向作出决定的公安机关申请复议。公安机关应当在收到复议申请后五日以内作出复议决定并书面通知申请人。

12、回避决定做出前，是否停止工作？

答：不停止。

13、回避决定作出后，之前进行的与案件有关的活动是否有效？

答：由作出回避决定的公安机关根据是否影响案件依法公正处理等情况决定

若冰公专